

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1315/2533

นางจิระวรรณ จะสนอง

โจทก์

นายสุรยุทธ อุทาวงศ์

จำเลย

นายสุรยุทธ อุทาวงศ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ เนื่องจากจำเลยได้ประนอมหนี้หลังล้มละลายกับเจ้าหนี้แล้ว และศาลเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้หลังล้มละลายและมีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายแล้ว ปรากฏตามประกาศของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ได้แนบมาพร้อมคำร้องแล้ว จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าวโดยทนายจำเลยผู้มีอำนาจถอนฟ้องลงชื่อท้ายคำร้อง (อันดับ 137,154)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีของจำเลยออกจากสารบบความศาลฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีของจำเลยออกจาก
สารบบความศาลฎีกา

(เชียร ยุ่งทอง-สวิน อักษรายุธ-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>